

일련번호	06	감사자	토목 3급 임효원		공 개(○) 비공개()
신분상 조치인원	6	재정상 조치방법	-	재정상 조치금액	1,490천 원

주의요구 · 시정요구(금액) 및 통보(시정완료)

제 목 엔지니어링용역 손해배상보험(공제)료 과다 산정 및 지급

소 관 부 서 ●●●●처, ○○○○○○처, ◇◇◇◇◇◇◇◇센터(처)

조 치 부 서 ☆☆☆☆처, ●●●●처, ○○○○○○처, ◇◇◇◇◇◇◇◇센터(처)

내 용

1. 업무개요

●●●●처, ○○○○○○처, ◇◇◇◇◇◇◇◇센터(처)는 「건설기술진흥법」 제34조(건설엔지니어링사업자의 손해배상 및 하자보증), 「엔지니어링산업진흥법」 제31조(엔지니어링사업의 대가 기준 등)에 의거 용역(엔지니어링) 목적물 또는 제3자에 대한 손해를 발생하게 한 경우에 그 손해를 배상하기 위한 용역(엔지니어링) 손해배상보험(또는 공제) 가입에 따른 비용을 계상한 “기본 및 실시설계 용역” 또는 “실시설계 용역”을 시행하였다.

2. 관계 규정 및 판단기준

실시설계용역의 발주자는 「엔지니어링산업진흥법」 제31조(엔지니어링사업의 대가 기준 등) 및 동법 시행령 제42조(엔지니어링사업자의 손해배상보험·공제 가입), 「엔지니어링 손해배상보험 또는 공제 업무처리 요령(산업통상자원부 고시)」에 의거하여, 엔지니어링사업자가 엔지니어링활동(설계 등)을 수행함에 있어 고의 또는 과실로 해당 발주청 또는 제3자에게 손해를 발생하게 한 경우에 그 손해를 배상하기 위한 손해배상보험(또는 공제)에 가입하도록 하여야 하며, 발주자는 보

험 또는 공제 가입에 따른 비용을 건설엔지니어링 비용에 계상하여야 하고, 동
요령 제6조(보험 또는 공제 가입금액) 제2항에 따라 엔지니어링사업의 계약금액이
증감된 경우(순계약금액의 증감이 100분의 10 이내인 경우 제외) 증감된 순계약금액
만큼 보험 또는 공제가입금액을 증액 또는 감액하여야 한다.

아울러, 기본설계 및 실시설계를 같은 건설기술용역업자가 수행하는 경우에
는 기본설계에 해당되는 금액은 보험(공제) 가입대상 순용역금액에서 제외하도록
규정하고 있으며, 「K-water 설계적산지침(적산공통 4.2.19)」에 따라, 공사비 효율
방식으로 산정한 경우에는 「엔지니어링사업대가의 기준」 제13조에 따른 실시설
계 효율을 적용하여 실시설계 용역비를 산정하고 추가업무 비용을 합산하여 손
해보험(공제) 가입대상 금액을 결정할 수 있다고 명시되어 있다.

3. 감사결과 확인된 문제점

가. 손해배상보험(공제)료 재산정 미이행

●●●●처에서는 상기 실시설계용역 진행중 태양광 발전설비가 최초 설계
용량(794kW) 대비 실시설계 용량(620kW)으로 [표 2]와 같이 감소함에 따라 실시
설계에 해당되는 대가(손해배상보험 가입대상 금액)를 100분의 10이상 조정하는
설계변경을 시행하면서, 손해배상보험(공제)료를 재산정하여 감액하지 아니하여
손해배상보험(공제)료가 과다 계상된 채로 준공처리 하였다.

나. 기본설계 순용역금액 미공제

○○○○○○○처에서, ◇◇◇◇◇◇◇◇센터(처)는 상기와 같이 기본설계와
실시설계를 같은 건설기술용역업자가 수행하는 기본 및 실시설계용역으로 통합
발주하면서 손해배상보험(공제)료를 기본설계에 해당되는 순용역금액을 제외하지
않고 산정하였고, 준공검사시까지 이를 감액하지 아니하여 손해배상보험(공제)료

가 과다 계상 및 지급된 채로 준공처리 하였다.

관련부서 의견

●●●●처는 감사결과에 따라 초과 지급된 손해배상보험(공제)료를 조속히 환수하겠다는 의견을 제시하였다.

○○○○○○처, ◇◇◇◇◇◇◇◇센터(처)는 감사결과를 수용하며, 별다른 의견을 제시하지 않았다.

조치할 사항

① ☆☆☆☆처장은 관련 법령 및 기준에 따라 용역손해배상보험(공제)료를 재산정하지 않고 과다하게 산정 및 지급한 관련자를 "주의" 조치하시기 바랍니다. (주의요구)

[관련자] 생략

② ●●●●처장은 과다하게 지급된 용역손해배상보험(공제)료를 환수 조치하시기 바랍니다. (통보(시정완료))

③ ○○○○○○처장은 과다하게 지급된 용역손해배상보험(공제)료를 환수 조치하시기 바랍니다. (시정(금액))

④ ◇◇◇◇◇◇◇◇센터(처)장은 과다하게 지급된 용역손해배상보험(공제)료를 환수 조치하시기 바랍니다. (시정(금액))